

TRABAJO PRÁCTICO — Resolución de Controversias

Caso: REY c/ AJEDREZ.COM y TORRE s/ Daños y Perjuicios

CONSIGNA 1 — Posiciones de cada parte

Las posiciones son las pretensiones explícitas que cada parte manifiesta en la **reunión conjunta inicial**, es decir, lo que cada una dice que quiere.

Requirente — Fabricio REY:

- Reclama una **compensación económica de \$20.000.000** por DyP (en concepto de daños y perjuicios y lucro cesante, originados por las sospechas infundadas de trampa que afectaron su carrera profesional como ajedrecista).
- Además, exige a la plataforma AJEDREZ.COM que levante el "baneo" que le impide participar en sus torneos. **DESPUES SE PUEDE CONVERTIR EN INTERÉS**

Requerido — Carlos TORRE:

- Rechaza de manera absoluta el reclamo económico y niega toda responsabilidad, argumentando que nunca formuló acusaciones expresas y que tiene el pleno derecho de retirarse de las partidas cuando lo considere conveniente.
- Formula una **reconvención (contrademanda) por daños y perjuicios**, alegando que los dichos públicos de REY lo presentaron como un "mal perdedor", afectando su reputación.

Requerido — AJEDREZ.COM:

- **No pagar.** Rechaza totalmente el reclamo de REY, señalando que carece de sustento fáctico y jurídico.
- Sostiene que actúa como mero organizador de torneos, que el informe que publicaron fue "objetivo", y que el conflicto entre los jugadores es ajeno a su responsabilidad institucional.

CONSIGNA 2 — Intereses de cada parte

Los intereses son las verdaderas necesidades, motivaciones, preocupaciones o temores que se encuentran detrás de las posiciones, y que el mediador descubre principalmente en las **reuniones privadas**, indagando con preguntas abiertas y circulares según la estructura del procedimiento de mediación.

Requirente — Fabricio REY:

- Su verdadero interés es recomponer su reputación, prestigio, su buen nombre y su trayectoria profesional en el ambiente del ajedrez argentino, gravemente dañados por las sospechas de trampa.
- Poder entrenarse y competir con plena concentración y tranquilidad mental, sin cargar con el estigma de "tramposo".
- Recuperar su acceso a la plataforma AJEDREZ.COM para continuar desarrollando su carrera profesional en Argentina.

Requerido — Carlos TORRE:

- Le preocupa proteger su propia imagen y carrera profesional, evitando quedar expuesto públicamente como un "mal perdedor".
- No verse arrastrado a un proceso judicial largo y costoso que lo desgaste y lo distraiga de su actividad como jugador.

Requerido — AJEDREZ.COM:

- Su principal interés es mantener y consolidar su posición de prestigio como la plataforma de ajedrez online más confiable y reconocida de Argentina.
- Evitar verse involucrada en litigios que afecten su imagen institucional o que generen precedentes negativos sobre la validez de sus informes y procedimientos.
- Preservar la confianza de la comunidad ajedrecística en sus sistemas de detección y sus decisiones organizativas.

CONSIGNA 3 — Diferencia entre opciones y alternativas

Las **opciones** son las posibles formas de resolver el conflicto que se generan *dentro* de la mesa de mediación, entre ambas partes, a través del brainstorming. Requieren de la voluntad y el acuerdo de todas las partes involucradas para poder concretarse. Nacen del replanteo del problema en base a los intereses descubiertos en las reuniones privadas, y se evalúan según criterios objetivos. Una opción se convierte en **propuesta** cuando una parte la pone formalmente sobre la mesa, y en **cláusula de acuerdo** cuando la otra parte la acepta.

Las **alternativas**, en cambio, son las formas de resolver ese mismo conflicto *fuera* de la mediación y *sin* contar con la otra parte. Son acciones unilaterales que cada parte puede ejecutar por sí sola si la negociación fracasa (como iniciar una demanda judicial). No dependen del consentimiento ajeno. La mejor de todas las alternativas disponibles para una parte es lo que se denomina el **MAAN** (Mejor Alternativa al Acuerdo Negociado).

La diferencia fundamental, entonces, radica en que la **opción** requiere voluntad bilateral y se construye en conjunto dentro del proceso de mediación, mientras que la **alternativa** es unilateral y se ejecuta fuera de él.

CONSIGNA 4 — Alternativas del requirente (Fabricio REY)

En caso de no llegar a un acuerdo en la mediación, las alternativas unilaterales con las que cuenta el requirente son:

1. **Iniciar el proceso judicial** por daños y perjuicios contra Carlos TORRE y AJEDREZ.COM. El acta de cierre sin acuerdo —labrada de conformidad con el artículo 27 de la Ley 26.589 -- lo habilita expresamente para iniciar la demanda ante la justicia, acompañando dicha acta como requisito de admisibilidad conforme al artículo 2° de la misma ley.
2. **Irse a competir al exterior**, continuando su carrera profesional en otros países o plataformas internacionales, alejándose del estigma que pesa sobre él en el ambiente del ajedrez argentino, sin necesidad de resolver el conflicto localmente.

CONSIGNA 5 — ¿Qué es el MAAN?

El **MAAN** es la **Mejor Alternativa al Acuerdo Negociado**. Fue desarrollado por Fisher y Ury en el método de negociación según principios del Proyecto Harvard, y constituye una herramienta fundamental tanto en la negociación como en el procedimiento de mediación.

El MAAN representa la mejor acción unilateral que una parte puede tomar si la negociación no llega a buen puerto, es decir, la más conveniente de todas sus alternativas disponibles fuera de la mesa. No es un mínimo fijo ni una posición de reserva: es un criterio dinámico que le permite a cada parte evaluar racionalmente si le conviene aceptar una propuesta que se está poniendo sobre la mesa o si, en cambio, le resulta más beneficioso retirarse sin acuerdo y ejecutar su alternativa.

La lógica es la siguiente: si la opción ofrecida en la mediación es **mejor** que el MAAN, conviene acordar. Si el MAAN es **superior** a lo que se está ofreciendo, conviene cerrar sin acuerdo y ejecutar la alternativa. Por eso se dice que el MAAN es la herramienta fundamental que toda parte debe tener definida **antes de sentarse en la mesa de negociación**.

En el marco de la mediación prejudicial obligatoria regulada por la **Ley 26.589** y su reglamentación actualizada por el **Decreto 696/2025**, el MAAN cobra especial relevancia porque si una parte concluye que su mejor alternativa supera cualquier opción posible en la mediación, el procedimiento terminará sin acuerdo —lo cual habilitará la vía judicial – o por decisión de las partes o del mediador.

CONSIGNA 6 — MAAN de cada parte

Requirente — Fabricio REY:

Su MAAN es **ir a competir al exterior**. Esta alternativa le permite reactivar su carrera profesional de forma inmediata y sin depender del resultado de un proceso judicial incierto, largo y costoso. Competir en el extranjero resuelve en la práctica su necesidad más urgente —recuperar su actividad y reputación como ajedrecista— sin los riesgos y tiempos que implica litigar en Argentina, donde además la prueba de los hechos puede ser difícil de acreditar. El juicio, si bien es una alternativa disponible, no es la mejor porque es más desgastante y su resultado es incierto.

Requerido — Carlos TORRE:

Su MAAN es **continuar participando en los torneos con normalidad**, sin involucrarse en ningún proceso judicial. Si bien cargaría con algún comentario aislado en el ambiente que lo señale como "mal perdedor", su carrera seguiría activa. Empezar la reconvencción judicial que amenazó implicaría para él un desgaste importante en tiempo, dinero y exposición pública, resultando menos conveniente que simplemente seguir jugando y dejar que el conflicto se disipe con el tiempo.

Requerido — AJEDREZ.COM:

Su MAAN es **desvincularse unilateralmente del conflicto** entre los jugadores, ignorando el reclamo de REY y enfocándose en reforzar sus propios sistemas de seguridad y detección de irregularidades. De este modo seguiría posicionándose como la plataforma más confiable del país sin ceder ni reconocer responsabilidad alguna. Esta alternativa les permite evitar el desgaste judicial y mantener intacta su imagen institucional, que es su bien más valioso.